



PUTUSAN
Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fernando Sinurat;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/29 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puskesmas II Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Rizki Nainggolan, S.H., M.Kn., Bintang Christine Mestika Nova, S.H., M.H., Doly Mourich.Simanjuntak, S.H., Werlyn Andrian Manik, S.H., Mexcell Sohuturon Sitorus, S.H., Yeldi Situmorang, S.H., Selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RI NAINGGOLAN, SH., M.Kn & REKAN, yang berkantor di Jalan Abdul Hakim, Villa Setia Budi Garden No. 45C, Kelurahan Tanjung sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO SINURAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang atau barang*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu : pasal 170 Ayat (1) KUHP;

2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO SINURAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah;

- 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali;

masing-masing dikembalikan kepada saksi korban Musniansyah Lubis;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Essentials;

- 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam ;

- 2 (dua) lembar Kartu Indonesia Sehat nomor 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota: 02.01.000.507 an. FERNANDO SINURAT ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Master Card BRI Nomor: 5221-8420-6298-6044;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK: 1271032904900004 an. FERNANDO SINURAT ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2: 860735053104949 ;
masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Fernando Sinurat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih tanpa plat nomor polisi nomor mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: Tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 Warna Hitam No. Pol BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504, nomor rangka tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 nomor rangka tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi no. mesin JM91E-3722922 nomor rangka tidak terlihat;
- uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Fernando Sinurat;
- 1 (satu) buah kursi besi warna putih;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1 : 860677064957917;
- 1 (satu) lembar faktur nomor 0014075 tertanggal 18 September 2022 pembelian handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909;
masing-masing dikembalikan kepada saksi Aldo Dermawan Hutagalung.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa dalam pledoi perkara *A quo* Penasihat Hukum Terdakwa akan menyampaikan beberapa poin Nota Pembelaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan penganiayaan secara Bersama sama seperti yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa antara terdakwa dan korban terjadi perkelahian saling pukul;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dan kooperatif di persidangan, seperti mana terdakwa selalu hadir setiap agenda persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa berkata jujur;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saat ini istri terdakwa sedang mengandung anak pertama yang sudah ditunggu-tunggu karena sebelumnya telah mengalami 2 (dua) kali keguguran Kandungan dan telah memasuki usia kandungan 8 bulan 1 minggu bulan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Kami selaku penasihat Hukum Terdakwa yang mengajukan Pledoi/Nota Pembelaan ke persidangan ini dari terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah berusaha sebaik-baiknya dalam memberikan pandangan mengenai Duduk Perkara ini.

Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasihat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa FERNANDO SINURAT secara keseluruhan;
- Membebaskan terdakwa dari tuntutan Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan Sanksi terhadap Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan Sanksi terhadap Terdakwa seringan-ringannya;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2025 Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapannya tertanggal 7 Agustus 2025 yaitu :

Seperti yang telah kami kemukakan di atas, bahwa apabila kami tidak menanggapi seluruh keberatan yang diajukan oleh Terdakwa **FERNANDO SINURAT** dan Penasehat Hukum Terdakwa **FERNANDO SINURAT**, hal tersebut dikarenakan kami telah menyampaikannya secara panjang lebar dan terinci dalam *Requisitoir*. Oleh karenanya segala sesuatu yang belum kami tanggapi dalam *replik* ini, kami tetap pada Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang telah kami bacakan dan diajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Juli 2025.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FERNANDO SINURAT bersama Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan kepada orang atau barang yaitu terhadap saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS sedang duduk-duduk di ATLAS di Padang Bulan Medan bersama dengan teman-temannya yaitu JORDAN, SANTO dan FAISAL lalu pada saat itu saksi korban menceritakan kepada teman-temannya tersebut bahwa pekerjaan terdakwa dari MUSNIANSYAH LUBIS dan kawan –

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya telah dibatalkan sepihak lalu terdakwa mengajak temannya tersebut menjumpai saksi korban untuk bertanya terkait pekerjaan tersebut kenapa dibatalkan dan setelah sepakat kemudian pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama teman-temannya yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pergi ke jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan bertemu dengan saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS yang sedang duduk-duduk bersama temannya yaitu ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG, ERICK WIWANTA SEMBIRING dan SUAR kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban mengenai alasan pembatalan sepihak rencana pekerjaannya dan saksi korban mengatakan "HARGA KALIAN LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN" sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong dan memukul wajah saksi korban lalu saksi korban duduk di kursi namun diikuti oleh terdakwa dan terdakwa mencoba memukul lagi saksi korban namun saat itu saksi korban mengambil kursi dan mengibaskan ke arah terdakwa dengan maksud menghentikan perbuatan terdakwa dan saat itu teman-teman terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) mendekati saksi korban secara beramai-ramai dan langsung bersama-sama memukuli saksi korban dengan cara menumbuk, menunjang, memukul dengan menggunakan kursi kemudian datang mobil paroli polisi sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut bubar dan dari tempat kejadian tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah, 1 (satu) unit Smartwatch merk Huawei warna hitam dalam keadaan putus tali, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Essentials, 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam, 2 (dua) lembar kartu Indonesia sehat Nomor: 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT, 1 (satu) lembar kartu tanda anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota : 02.01.000.507 an. Fernando Sinurat, 1 (satu) lembar kartu Master Card BRI Nomor : 5221-8420-6298-6044, 1 (satu) lembar KTP Nomor Nik: 1271032904900004 an. Fernando sinurat, Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2 : 860735053104949, 1 (satu) Unit sepeda Motor vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi Nomor Mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX 160 warna hitam No. Pol. BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504 Nomor Rangka: Tidak Terlihat, 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi Nomor Mesin: JM91E-3722922 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Buah kursi besi warna putih, 1 (satu) Buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiami Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909 No. Imei 2: 860677064957917, 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 0014075 tertanggal 18 September 2022 Pembelian Handphone merek Xiami type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei: 860677064957909.

Bahwa adapun peran terdakwa ketika kejadian tersebut yaitu memukul dan menumbuk saksi korban dan Faisal Tambunan memukul dan menumbuk saksi korban dengan menggunakan tangan kosong serta tarik-tarikan kursi dengan saksi korban, dan Santo Sidauruk memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, sedangkan Dolok Togatorop menunjang dan menerjang saksi korban dan Yudha menumbuk wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga akibatnya 1 buah kursi besi warna putih dan 1 buah kursi plastik warna hijau rusak serta saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS mengalami luka – luka pada tubuh dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari, sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Musniansyah Lubis dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. B/260/III/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai memar pada pipi kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka lecet pada sela-sela jari kaki kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FERNANDO SINURAT bersama Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu penganiayaan terhadap saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS sedang duduk-duduk di ATLAS di Padang Bulan Medan bersama dengan teman-temannya yaitu JORDAN, SANTO dan FAISAL lalu pada saat itu saksi korban menceritakan kepada teman-temannya tersebut bahwa pekerjaan terdakwa dari MUSNIANSYAH LUBIS dan kawan – kawannya telah dibatalkan sepihak lalu terdakwa mengajak temannya tersebut menjumpai saksi korban untuk bertanya terkait pekerjaan tersebut kenapa dibatalkan dan setelah sepakat kemudian pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama teman-temannya yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pergi ke Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan bertemu dengan saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS yang sedang duduk-duduk bersama temannya yaitu ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG, ERICK WIWANTA SEMBIRING dan SUAR kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban mengenai alasan pembatalan sepihak rencana pekerjaannya dan saksi korban mengatakan “HARGA KALIAN LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN” sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong dan memukul wajah saksi korban lalu saksi korban duduk di kursi namun diikuti oleh terdakwa dan terdakwa mencoba memukul lagi saksi korban namun saat itu saksi korban mengambil kursi dan mengibaskan ke arah terdakwa dengan maksud menghentikan perbuatan terdakwa dan saat itu teman-teman terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) mendekati saksi korban secara beramai-ramai dan langsung bersama-sama memukul saksi korban dengan cara menumbuk, menunjang, memukul dengan menggunakan kursi kemudian datang mobil paroli polisi sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut bubar dan dari tempat kejadian tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah, 1 (satu) unit Smartwatch merk Huawei warna hitam dalam keadaan putus tali, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Essentials, 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam, 2 (dua) lembar kartu Indonesia sehat Nomor: 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT, 1 (satu) lembar kartu tanda anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota : 02.01.000.507 an.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando Sinurat, 1 (satu) lembar kartu Master Card BRI Nomor : 5221-8420-6298-6044, 1 (satu) lembar KTP Nomor Nik: 1271032904900004 an. Fernando sinurat, Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2 : 860735053104949, 1 (satu) Unit sepeda Motor vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi Nomor Mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX 160 warna hitam No. Pol. BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504 Nomor Rangka: Tidak Terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi Nomor Mesin: JM91E-3722922 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Buah kursi besi warna putih, 1 (satu) Buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiami Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909 No. Imei 2: 860677064957917, 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 0014075 tertanggal 18 September 2022 Pembelian Handphone merek Xiami type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei: 860677064957909.

Bahwa adapun peran terdakwa ketika kejadian tersebut yaitu memukul dan menumbuk saksi korban dan Faisal Tambunan memukul dan menumbuk saksi korban dengan menggunakan tangan kosong serta tarik-tarikan kursi dengan saksi korban, dan Santo Sidauruk memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, sedangkan Dolok Togatorop menunjang dan menerjang saksi korban dan Yudha menumbuk wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga akibatnya 1 buah kursi besi warna putih dan 1 buah kursi plastik warna hijau rusak serta saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS mengalami luka – luka pada tubuh dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari, sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Musniansyah Lubis dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan No. B/260/III/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai memar pada pipi kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka lecet pada sela-sela jari kaki kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



KETIGA

Bahwa terdakwa FERNANDO SINURAT bersama Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 bertempat di jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum menghandurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS sedang duduk-duduk di ATLAS di Padang Bulan Medan bersama dengan teman-temannya yaitu JORDAN, SANTO dan FAISAL lalu pada saat itu saksi korban menceritakan kepada teman-temannya tersebut bahwa pekerjaan terdakwa dari MUSNIANSYAH LUBIS dan kawan – kawannya telah dibatalkan sepihak lalu terdakwa mengajak temannya tersebut menjumpai saksi korban untuk bertanya terkait pekerjaan tersebut kenapa dibatalkan dan setelah sepakat kemudian pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama teman-temannya yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) pergi ke jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan bertemu dengan saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS yang sedang duduk-duduk bersama temannya yaitu ALDO DERMAWAN HUTAGALUNG, ERICK WIWANTA SEMBIRING dan SUAR kemudian terdakwa langsung bertanya kepada saksi korban mengenai alasan pembatalan sepihak rencana pekerjaannya dan saksi korban mengatakan “HARGA KALIAN LEBIH TINGGI DARI YANG LAIN” sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mendorong dan memukul wajah saksi korban lalu saksi korban duduk di kursi namun diikuti oleh terdakwa dan terdakwa mencoba memukul lagi saksi korban namun saat itu saksi korban mengambil kursi dan mengibaskan ke arah terdakwa dengan maksud menghentikan perbuatan terdakwa dan saat itu teman-teman terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha (keempatnya belum tertangkap/DPO) mendekati saksi korban secara beramai-ramai dan langsung bersama-sama memukuli saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara menumbuk, menunjang, memukul dengan menggunakan kursi kemudian datang mobil paroli polisi sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut bubar dan dari tempat kejadian tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah, 1 (satu) unit Smartwatch merk Huawei warna hitam dalam keadaan putus tali, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Essentials, 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam, 2 (dua) lembar kartu Indonesia sehat Nomor: 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT, 1 (satu) lembar kartu tanda anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota : 02.01.000.507 an. Fernando Sinurat, 1 (satu) lembar kartu Master Card BRI Nomor : 5221-8420-6298-6044, 1 (satu) lembar KTP Nomor Nik: 1271032904900004 an. Fernando sinurat, Uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2 : 860735053104949, 1 (satu) Unit sepeda Motor vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi Nomor Mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX 160 warna hitam No. Pol. BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504 Nomor Rangka: Tidak Terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi Nomor Mesin: JM91E-3722922 Nomor Rangka: tidak terlihat, 1 (satu) Buah kursi besi warna putih, 1 (satu) Buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Xiami Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909 No. Imei 2: 860677064957917, 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 0014075 tertanggal 18 September 2022 Pembelian Handphone merek Xiami type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei: 860677064957909.

Bahwa dapun peran terdakwa ketika kejadian tersebut yaitu memukul dan menumbuk saksi korban dan Faisal Tambunan memukul dan menumbuk saksi korban dengan menggunakan tangan kosong serta tarik-tarikan kursi dengan saksi korban, dan Santo Sidauruk memukul saksi korban dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, sedangkan Dolok Togatorop menunjang dan menerjang saksi korban dan Yudha menumbuk wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga akibatnya 1 buah kursi besi warna putih dan 1 buah kursi plastik warna hijau rusak serta saksi korban MUSNIANSYAH LUBIS mengalami luka – luka pada tubuh dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari, sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum an. Musniansyah Lubis dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. B/260/III/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudi Rahmadsyah dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan :

Bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai memar pada pipi kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet kemerahan pada lutut kanan, luka lecet pada sela-sela jari kaki kiri diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musniansyah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 Wib di J Cafe yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, yang terjadi pada diri saksi;
- Bahwa berawal saat itu saksi bersama dengan saksi Aldo Dermawan Hutagalung, saksi erick wiwanta sembiring, dan Suar, duduk satu meja di Cafe tersebut dan sedang makan dan minum tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya dengan mengendarai sekitar 4 (empat) unit sepeda motor dengan masing-masing berboncengan dan langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat meja saksi duduk lalu Terdakwa berteriak ke arah meja saksi dan mengatakan "MANA SI MUS ITU" dan saksi langsung berdiri dan bertanya kepada terdakwa "ADA APA?";
- Bahwa terdakwa langsung mendorong saksi sambil menanyakan kenapa saksi menggagalkan penawaran proyeknya dan saksi menjawab karena harga dari terdakwa lebih tinggi dari yang lain lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi kemudian saksi duduk di kursi tempat saksi duduk sebelumnya namun terdakwa mengikuti saksi mencoba memukul saksi kembali sehingga saksi mengambil kursi dan mengibaskan ke arah Terdakwa dengan maksud menghentikan Terdakwa dan ketika itu teman-teman Terdakwa langsung mengejar saksi secara beramai-ramai sambil memukuli saksi dengan cara ada yang menumbuk, menunjang dan memukul saksi dengan menggunakan kursi;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi terdengar mobil patrol kepolisian datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi dari lokasi kejadian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami mengalami luka-luka pada tubuh saksi dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah dan 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali adalah milik saksi.

2. Saksi Aldo Dermawan Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 Wib di J Cafe yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, yang terjadi pada saksi korban Musniansyah Lubis;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena diperkenalkan oleh Simon Hutagalung yang mana terdakwa menawarkan harga untuk proyek/pekerjaan las di Kabupaten Dairi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan kekerasan pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menendang dengan kaki dan memukul dengan menggunakan kursi yang ada di café tempat kejadian tersebut yang merupakan milik saksi;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut ada menggunakan alat ketika memukul saksi korban Musniansyah Lubis yaitu dengan kursi besi warna putih dan kursi plastik bewarna hijau;
- Bahwa peran terdakwa ketika itu yaitu meninju saksi korban Musniansyah Lubis di bagian wajah dan kepalanya serta di bagian perut sedangkan teman-teman terdakwa ada yang menumbuk atau meninju Musniansyah Lubis dan ada yang memukul dengan menggunakan kursi besi dan plastik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka saksi melihat di bagian tubuh saksi korban Musniansyah Lubis pada bagian



wajah, pipi sebelah kanan dan kiri mengalami luka lebam, bibir pecah, dagu luka gores, jari kelingking luka gores dan siku sebelah kiri luka gores;

- Bahwa ketika kejadian tersebut, saksi hanya diam karena salah satu teman terdakwa menunjuk saksi untuk tidak ikut campur dan karena saksi lihat para terdakwa ramai sehingga saksi hanya melihat kejadian tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat kejadian tersebut malam hari namun terlihat jelas karena banyak lampu yang menyala di tempat kejadian;
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dan saksi korban Musniansyah Lubis dikarenakan terdakwa tidak terima dengan keputusan saksi korban Musniansyah Lubis yang tidak memilih terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan las rangka besi untuk bangunan di Kabupaten Dairi;
- Bahwa barang milik saksi korban Musniansyah Lubis ada yang menjadi rusak yaitu satu buah kacamatanya yang dipakainya menjadi patah dan satu buah jam tangannya rusak serta adanya kerusakan property cafe milik saksi berupa 1 buah kursi besi warna putih dan 1 buah kursi plastik warna hijau yang mana kursi saksi tersebut digunakan terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis sehingga saksi merasa dirugikan dan 1 unit handphone milik saksi merek Redmi Note 11 Pro 5G warna Graphite Grey yang saksi letak di meja tempat duduk saksi juga hilang sehingga jumlah kerugian saksi dari peristiwa tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Saksi Suhardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 Wib di J Cafe yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, yang terjadi pada saksi korban Musniansyah Lubis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Ketika terdakwa dan teman-temannya tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menerjang atau menendang dengan



menggunakan kaki, dan memukul dengan menggunakan alat kursi besi warna putih dan kursi plastik bewarna hijau

- Bahwa peran terdakwa ketika itu meninju saksi korban Musniansyah Lubis di bagian wajah dan kepalanya, serta dibagian perut sedangkan teman-teman terdakwa ada yang menumbuk atau meninju juga, ada yang memukul dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastic warna hijau;
- Bahwa akibat yang saksi lihat di bagian tubuh saksi korban Musniansyah Lubis yaitu di bagian wajah pipi sebelah kanan dan kiri mengalami luka lebam, bibir pecah, dagu luka gores, jari kelingking luka gores, dan siku sebelah kiri luka gores
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di lokasi tersebut dan saat itu saksi berusaha meleraikan dan memisahkan
- Bahwa penerangan pada saat kejadian tersebut malam hari namun terlihat jelas karena banyak lampu yang menyala ditempat kejadian
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan oleh terdakwa dan kawan – kawannya tersebut terhadap saksi korban Musniansyah Lubis
- Bahwa akibat kejadian tersebut juga ada barang milik saksi korban Musniansyah Lubis yang menjadi rusak/patah yaitu satu buah kacamatanya yang di pakaiannya dan satu buah jam tangan milik saksi korban Musniansyah Lubis rusak serta kursi yang ada di tempat kejadian tersebut ada yang rusak;

4. Saksi Erick Wiwantha Depari, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki ikatan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiyaan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 Wib di J Cafe yang terletak di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara, yang terjadi pada saksi korban Musniansyah Lubis;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa pernah menawarkan harga untuk pekerjaan las untuk proyek di Kabupaten Dairi;
- Bahwa ketika kejadian pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis, saksi melihat langsung yang mana terdakwa dan teman-temannya memukuli saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menerjang atau menendang dengan menggunakan kaki, dan memukul dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik berwarna hijau;

- Bahwa akibat yang saksi lihat di bagian tubuh saksi korban Musniansyah Lubis yaitu di bagian wajah pipi sebelah kanan dan kiri mengalami luka lebam, bibir pecah, dagu luka gores, jari kelingking luka gores, dan siku sebelah kiri luka gores dan juga ada barang milik saksi korban Musniansyah Lubis yang menjadi rusak/patah yaitu satu buah kacamata yang di pakainya dan satu buah jam tangan milik saksi korban Musniansyah Lubis rusak serta kursi yang ada di tempat kejadian tersebut ada yang rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara tepatnya disebuah café;
- Bahwa penganiyaan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop, dan Yudha;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah berjumpa dengan saksi korban Musniansyah Lubis membahas pekerjaan proyek las di Kabupaten Dairi, tetapi saksi korban Musniansyah Lubis menolak penawaran proyek milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Tedakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menerjang atau menendang dengan menggunakan kaki, dan memukul dengan menggunakan kursi dan ketika itu kursi milik saksi Aldo Dermawan Hutagalung rusak;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, peran temen Terdakwa bernama Faisal Tambunan yaitu memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, tarik – tarikan kursi dengan saksi korban Musniansyah Lubis, peran teman Terdakwa bernama Santo Sidauruk yaitu memukul saksi korban Musniansyah Lubis dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, peran teman Terdakwa bernama Dolok Togatorop yaitu menunjang dan menerjang saksi korban Musniansyah Lubis, dan peran teman Terdakwa bernama Yudha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menumbuk wajah saksi korban Musniansyah Lubis sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop dan Yudha saat ini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang berada di ATLAS di jalan Padang Bulan Medan lalu Terdakwa menceritakan bahwa kerjaan terdakwa dari saksi korban Musniansyah Lubis telah dibatalkan sepihak lalu terdakwa mengajak teman terdakwa tersebut menjumpai saksi korban Musniansyah Lubis menanyakan terkait pekerjaan tersebut kenapa dibatalkan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi ke SPA HILTON di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara dan sekitar pukul 21.30 Wib bertemu dengan saksi korban Musniansyah Lubis dan langsung menanyakan kenapa dibatalkan sepihak rencana pekerjaannya, dan saksi korban Musniansyah Lubis membentak terdakwa sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa langsung mendorong dan memukul saksi Musniansyah Lubis sehingga saksi Musniansyah Lubis balas memukul terdakwa dan ketika itu teman-teman terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut ikut memukuli saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang memukul dengan kursi, menendang dan menumbuk saksi korban Musniansyah Lubis lalu tiba-tiba mobil pa-troli polisi datang sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut bubar;
- Bahwa tas berwarna hitam yang berisi dompet dan handphone adalah milik terdakwa serta 4 (empat) unit sepeda motor adalah milik teman-teman terdakwa tersebut yang tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Essentials;
- 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kartu Indonesia Sehat nomor 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota: 02.01.000.507 an. FERNANDO SINURAT ;
- 1 (satu) lembar Kartu Master Card BRI Nomor: 5221-8420-6298-6044;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK: 1271032904900004 an. FERNANDO SINURAT ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2: 860735053104949 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih tanpa plat nomor polisi nomor mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: Tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 Warna Hitam No. Pol BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504, nomor rangka tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 nomor rangka tidak terlihat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi no. mesin JM91E-3722922 nomor rangka tidak terlihat;
- uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kursi besi warna putih;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1 : 860677064957917;
- 1 (satu) lembar faktur nomor 0014075 tertanggal 18 September 2022 pembelian handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penganiyaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara tepatnya disebuah café;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiyaan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop, dan Yudha;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi dikarenakan saksi korban Musniansyah Lubis menolak penawaran proyek milik Terdakwa karena Proyek milik Tedakwa telalu tinggi;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Tedakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menerjang atau menendang dengan menggunakan kaki, dan memukul dengan menggunakan kursi dan ketika itu kursi milik saksi Aldo Dermawan Hutagalung rusak;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, peran temen Terdakwa bernama Faisal Tambunan yaitu memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, tarik – tarikan kursi dengan saksi korban Musniansyah Lubis, peran teman Terdakwa bernama Santo Sidauruk yaitu memukul saksi korban Musniansyah Lubis dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, peran teman Terdakwa bernama Dolok Togatorop yaitu menunjang dan menerjang saksi korban Musniansyah Lubis, dan peran teman Terdakwa bernama Yudha yaitu menumbuk wajah saksi korban Musniansyah Lubis sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa benar berawal saat itu saksi korban Musniansyah Lubis bersama dengan saksi Aldo Dermawan Hutagalung, saksi erick wiwanta sembiring, dan Suar, duduk satu meja di Cafe tersebut dan sedang makan dan minum tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya dengan mengendarai sekitar 4 (empat) unit sepeda motor dengan masing–masing berboncengan dan langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat meja saksi korban Musniansyah Lubis duduk lalu Terdakwa berteriak ke arah meja saksi korban Musniansyah Lubis dan mengatakan “MANA SI MUS ITU” dan saksi korban Musniansyah Lubis langsung berdiri dan bertanya kepada terdakwa “ADA APA?”;
- Bahwa benar terdakwa langsung mendorong saksi korban Musniansyah Lubis sambil menanyakan kenapa saksi korban Musniansyah Lubis menggagalkan penawaran proyeknya dan saksi korban Musniansyah Lubis menjawab karena harga dari terdakwa lebih tinggi dari yang lain lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Musniansyah Lubis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



kemudian saksi korban Musniansyah Lubis mencoba duduk di kursi tempat saksi korban Musniansyah Lubis duduk sebelumnya, namun terdakwa mengikuti saksi korban Musniansyah Lubis mencoba memukul kembali dan ketika itu teman-teman Terdakwa langsung mengejar saksi korban Musniansyah Lubis secara beramai-ramai sambil memukuli saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang menumbuk, menunjang dan memukul saksi dengan menggunakan kursi;

- Bahwa benar pada saat pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis tersebut terjadi terdengar mobil patrol kepolisian datang ke lokasi tersebut sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi dari lokasi kejadian ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Musniansyah Lubis mengalami mengalami luka-luka pada tubuh dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan barang bukti 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah dan 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali adalah milik saksi korban Musniansyah Lubis ;
- Bahwa benar 1 unit handphone milik saksi Aldo Dermawan Hutagalung merek Redmi Note 11 Pro 5G warna Graphite Grey yang saksi letak di meja tempat duduk saksi juga hilang sehingga jumlah kerugian saksi dari peristiwa tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar tas berwarna hitam yang berisi dompet dan handphone adalah milik terdakwa serta 4 (empat) unit sepeda motor adalah milik teman-teman terdakwa tersebut yang tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah **Terdakwa Fernando Sinurat** yang identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.1 “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Gatot Subroto Komplek Makro Bisnis Center No. 10 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara tepatnya disebuah café telah terjadi Penganiayaan/Pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Faisal Tambunan, Santo Sidauruk, Dolok Togatorop, dan Yudha;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-teman Tedakwa tersebut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara memukul atau menumbuk dengan menggunakan tangan, menerjang atau menendang dengan menggunakan kaki, dan memukul dengan menggunakan kursi dan ketika itu kursi milik saksi Aldo Dermawan Hutagalung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, dimana peran Terdakwa adalah memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, peran teman Terdakwa bernama Faisal Tambunan yaitu memukul dan menumbuk dengan menggunakan tangan kosong, tarik – tarikan kursi dengan saksi korban Musniansyah Lubis, peran teman Terdakwa bernama Santo Sidauruk yaitu memukul saksi korban Musniansyah Lubis dengan menggunakan kursi besi dan kursi plastik, peran teman Terdakwa bernama Dolok Togatorop yaitu menunjang dan menerjang saksi korban Musniansyah Lubis, dan peran teman Terdakwa bernama Yudha yaitu menumbuk wajah saksi korban Musniansyah Lubis sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa penganiyaan tersebut terjadi dikarenakan saksi korban Musniansyah Lubis menolak penawaran proyek milik Terdakwa karena Proyek milik Terdakwa terlalu tinggi;

Menimbang, bahwa berawal saat itu saksi korban Musniansyah Lubis bersama dengan saksi Aldo Dermawan Hutagalung, saksi erick wiwanta sembiring, dan Suar, duduk satu meja di Cafe tersebut dan sedang makan dan minum tiba-tiba datang Terdakwa bersama teman-temannya dengan mengendarai sekitar 4 (empat) unit sepeda motor dengan masing–masing berboncengan dan langsung memarkirkan sepeda motornya di dekat meja saksi korban Musniansyah Lubis duduk lalu Terdakwa berteriak ke arah meja saksi korban Musniansyah Lubis dan mengatakan “MANA SI MUS ITU” dan saksi korban Musniansyah Lubis langsung berdiri dan bertanya kepada terdakwa “ADA APA?”, dimana terdakwa langsung mendorong saksi korban Musniansyah Lubis sambil menanyakan kenapa saksi korban Musniansyah Lubis menggagalkan penawaran proyeknya dan saksi korban Musniansyah Lubis menjawab karena harga dari terdakwa lebih tinggi dari yang lain lalu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban Musniansyah Lubis dan diikuti dengan teman-teman Terdakwa langsung mengejar saksi korban Musniansyah Lubis secara beramai–ramai sambil memukuli saksi korban Musniansyah Lubis dengan cara ada yang menumbuk, menunjang dan memukul saksi dengan menggunakan kursi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Musniansyah Lubis mengalami mengalami luka–luka pada tubuh dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari– hari dan barang bukti 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah dan 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali adalah milik saksi korban Musniansyah Lubis dan 1 unit handphone milik saksi Aldo Dermawan Hutagalung merek Redmi Note 11

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pro 5G warna Graphite Grey yang saksi Aldo Dermawan Hutagalung letak di meja tempat duduk saksi korban Musniansyah Lubis juga hilang sehingga jumlah kerugian saksi dari peristiwa tersebut kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tas berwarna hitam yang berisi dompet dan handphone adalah milik terdakwa serta 4 (empat) unit sepeda motor adalah milik teman-teman terdakwa tersebut yang tertinggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Majelis berkesimpulan bahwa Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara, 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah, dan 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali yang telah disita dari saksi korban Musniansyah Lubis maka dikembalikan kepada saksi korban Musniansyah Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Essentials, 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam, 2 (dua) lembar Kartu Indonesia Sehat nomor 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota: 02.01.000.507 an. FERNANDO SINURAT, 1 (satu) lembar Kartu Master Card BRI Nomor: 5221-8420-6298-6044, 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK: 1271032904900004 an. FERNANDO SINURAT, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860735053104949 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa FERNANDO SINURAT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih tanpa plat nomor polisi nomor mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: Tidak terlihat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 Warna Hitam No. Pol BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504, nomor rangka tidak terlihat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 nomor rangka tidak terlihat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi no. mesin JM91E-3722922 nomor rangka tidak terlihat, uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Fernando Sinurat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi besi warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau, 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1 : 860677064957917, dan 1 (satu) lembar faktur nomor 0014075 tertanggal 18 September 2022 pembelian handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909, yang telah disita dari saksi Aldo Dermawan Hutagalung, maka dikembalikan kepada saksi Aldo Dermawan Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat luka-luka pada diri saksi korban Musniansyah Lubis;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Aldo Dermawan Hutagalung;
- Perbuatan Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu kembali;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fernando Sinurat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Keping DVD-R yang berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kaca mata dalam keadaan patah;
 - 1 (Satu) unit smartwatch merk Huawei Warna Hitam dalam keadaan putus tali;Dikembalikan kepada saksi korban Musniansyah Lubis;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Essentials;
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar Kartu Indonesia Sehat nomor 0000009080908 an. FERNANDO SINURAT;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota F.SPTI-SPSI No. Anggota: 02.01.000.507 an. FERNANDO SINURAT ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Master Card BRI Nomor: 5221-8420-6298-6044;
 - 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK: 1271032904900004 an. FERNANDO SINURAT ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 Nomor Imei 1: 860735053104956 Nomor Imei 2: 860735053104949 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fernando Sinurat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih tanpa plat nomor polisi nomor mesin JM51E-1132401 Nomor Rangka: Tidak terlihat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 Warna Hitam No. Pol BK 5890 AMC No. Mesin: KF71E-1873504, nomor rangka tidak terlihat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna hitam No. Pol. BK 4754 SAI No. Mesin: G3P2E-0107049 nomor rangka tidak terlihat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tanpa plat nomor polisi no. mesin JM91E-3722922 nomor rangka tidak terlihat;

- uang tunai sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Fernando Sinurat;

- 1 (satu) buah kursi besi warna putih;

- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1 : 860677064957917;

- 1 (satu) lembar faktur nomor 0014075 tertanggal 18 September 2022 pembelian handphone merk Xiaomi Type Redmi Note 11 Pro 5G No. Imei 1: 860677064957909;

Dikembalikan kepada saksi Aldo Dermawan Hutagalung.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Phillip M. Soentpiet, S.H. ,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1078/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)